

Nr. 76 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an das Auswärtige Amt. 22. April 1937

R 43 II/720a, Bl. 202–204 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Beschränkung der gesamten Rassengesetzgebung auf die Juden?

Auf das Schreiben vom 28. Februar 1937 – 82-35 A. 17/11. 36 –².

I. Auch ich bin der Auffassung, daß die nationalsozialistischen Rassengrundsätze den Ausgangspunkt für die gesamte Rassengesetzgebung bilden müssen. Diese Rassenlehre macht keinen grundsätzlichen Unterschied in der Behandlung der Juden und der Angehörigen anderer artfremder Rassen. Maßgebend ist hier vielmehr nach wie vor Punkt 4 des Parteiprogramms, wonach Volksgenosse nur sein kann, wer deutschen Blutes ist³. Endziel der nationalsozialistischen Bewegung ist es sonach, alle Personen artfremden Blutes aus dem deutschen Volkskörper auszuschneiden. Eine Beschränkung der gesamten Rassengesetzgebung auf die Juden ist also gerade mit einem der wichtigsten Punkte des Parteiprogramms nicht vereinbar und daher unmöglich.

II. Auch aus allgemein-politischen Gründen halte ich eine Änderung der gesamten Rassengesetzgebung in der von Ihnen angeregten Richtung nicht für angängig. Da die Rassengesetze des Reichs in der gesamten übrigen Welt die größte Beachtung finden, wird jede Änderung dieser Gesetze ebenfalls die Aufmerksamkeit der Welt in einem ihre Bedeutung vielleicht übersteigenden Maße auf sich lenken. Ich glaube nicht, daß eine solche Änderung sich für die außenpolitischen Belange des Reichs günstig auswirken würde, sondern halte es für wahrscheinlicher, daß die anderen Staaten eine Änderung der vorgeschlagenen Art als offensichtliches Zurückweichen des Reichs auf einem von ihm als lebenswichtig bezeichneten Gebiet der Gesetzgebung und damit als Zeichen der Unsicherheit oder gar der Schwäche auslegen würden. Die außenpolitischen Beziehungen würden sich also meines Erachtens durch eine solche Maßnahme nicht mit Sicherheit bessern, sondern unter Umständen verschlechtern.

Bei dem zur Zeit noch fehlenden Verständnis der anderen Völker für die Rassenfrage war von vornherein damit zu rechnen, daß die deutsche Rassengesetzgebung bei den meisten anderen Staaten Ablehnung finden würde. Dennoch hat sich herausgestellt, daß die zunächst eingetretene Belastung der außenpolitischen Beziehungen durch diese Gesetzgebung im Laufe der Zeit nachgelassen hat, nachdem die ersten gefühlsmäßigen Gegenwirkungen zugunsten einer auf Zweckmäßigkeitserwägungen beruhenden Außenpolitik der anderen Staaten in den Hintergrund getreten sind⁴. Das

¹ Ausfertigung in: PA, R 99182, unfol.

² Oben Dok. Nr. 48.

³ 25-Punkte-Programm der NSDAP vom 24. 2. 1920. P. 4 lautete: „Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.“ Druck: TYRELL, Führer befiehlt, S. 23–26.

⁴ Analog auch die Stellungnahme, welche die NS-AO zu dem Antrag des AA am 19. 3. 1937 abgegeben hatte: Es sei nirgends zu erkennen, „daß die in einzelnen Fällen durch die Anwendung unserer Rassegesetzgebung aufgetretenen außenpolitischen Schäden inzwischen zugenommen hätten. Vielmehr ist nach den hier gemachten Beobachtungen in den letzten zweieinhalb Jahren eine wesentliche Beruhigung eingetreten. Ich halte es daher für durchaus unzweckmäßig, durch eine Änderung der deutschen Rassegesetzgebung die Aufmerksamkeit der Welt erneut auf diese Angelegenheit zu lenken.“ PA, R 99182, unfol. Auch W. Groß schlußfolgerte in seiner Stellungnahme als Leiter des Rassenpolit. Amts der NSDAP vom 28. 4. 1937: „Ich bin der Auffas-

deutsch-japanische Abkommen gegen die Kommunistische Internationale⁵ ist meines Erachtens ein besonders überzeugender Beweis hierfür.

III. Anders dürfte die Frage zu beurteilen sein, in welchem Tempo die zur Erreichung des rassenpolitischen Endzieles der Bewegung erforderlichen gesetzgeberischen Maßnahmen durchzuführen sind. Insoweit vertrete ich auch weiter die Auffassung, daß zunächst einmal das für die Nation vordringlichste Rassenproblem, die Judenfrage, eine gesetzliche Regelung erfordert, und daß die Frage der Rechtsstellung der Personen mit anderem artfremdem Blut hierbei nur insoweit Berücksichtigung finden muß, als es bei der grundsätzlichen Einstellung der Bewegung zur Rassenfrage und der grundlegenden Bedeutung dieser Frage für den Fortbestand der Nation unumgänglich notwendig ist. Entsprechend dieser, auch den außenpolitischen Belangen des Reichs in weitgehendem Maße Rechnung tragenden und insoweit mit Ihrer Auffassung übereinstimmenden Einstellung ist gerade durch die Nürnberger Gesetzgebung⁶ vornehmlich und ausdrücklich die Rechtsstellung der Juden und der jüdischen Mischlinge geregelt worden. Die Personen mit artfremdem nichtjüdischem Bluteinschlag haben hingegen lediglich in der Vorschrift des § 6 der Ersten Ausführungsverordnung zum Blutschutzgesetz⁷ ausdrückliche Erwähnung gefunden. Diese Bestimmung aber erwies sich aus den bereits dargelegten Gründen als notwendig. Auf sie konnte und kann daher nicht verzichtet werden.

IV. Ihre Ansicht, daß die geringe praktische Bedeutung der Vorschrift des § 6 der Ersten Ausführungsverordnung zum Blutschutzgesetz sich in der Zwischenzeit herausgestellt habe, vermag ich nicht zu teilen. Zwar ist die Anzahl der Fälle, in denen von dem Eheverbot dieser Bestimmung keine Befreiung erteilt worden ist, verhältnismäßig gering, wenn auch nicht so gering, wie Sie annehmen, da eine beachtliche Anzahl von geplanten Mischehen mit Zigeunern und Zigeunermischlingen durch Versagung meiner Zustimmung verhütet worden ist. Abgesehen hiervon aber wäre es meines Erachtens grundsätzlich nicht richtig, die geringe Anzahl der Fälle, die zur Versagung der Mischehe geführt haben, zum alleinigen Maßstab für die Beurteilung der Bedeutung einer solchen Vorschrift zu machen. Die Bedeutung dieses Eheverbotes sehe ich in erster Linie in seiner abschreckenden, also erzieherischen Wirkung, die sich darin äußert, daß zahlreiche Verlobnisse, die ohne dieses Verbot geschlossen worden wären, gar nicht erst zustande kommen. Da diese Vorgänge sich ohne Mitwirkung oder Kenntnis von Amtsstellen abspielen, entzieht sich die Zahl dieser Fälle jeder Schätzung. Für sicher aber halte ich es, daß die Zahl der zur amtlichen Erörterung gelangten Fälle wesentlich geringer als die der anderen ist.

Schließlich darf ich noch darauf hinweisen, daß die Verbotsvorschrift des § 6 aaO. größte Bedeutung in dem Augenblick erlangen wird, in dem das Reich wieder in den Besitz von Kolonien gelangt. Würde man sie zur Zeit nicht für notwendig halten und außer Kraft setzen, so würde sie doch nach Erwerb von Kolonien wieder in Geltung gesetzt werden müssen. Eine solche Maßnahme aber wäre der denkbar ungünstigste Beginn für eine Kolonialgesetzgebung, die das Vertrauen der eingeborenen Bevölkerung erwecken soll. Der unvermeidliche unangenehme Eindruck wird wesentlich schwächer sein, wenn die im Interesse der rassischen Reinerhaltung des deutschen Volkes notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen bereits längere Zeit vor dem Erwerb von Kolonien ununterbrochen in Kraft sind.

sung, daß die Weltöffentlichkeit sich in zunehmendem Maße mit dem deutschen Standpunkt abgefunden hat und durch eine veränderte Haltung deutscherseits das Augenmerk der Welt nur erneut auf diese Dinge gelenkt würde, und zwar in einem Sinne, der von ihr als offensichtlicher Rückzug und Preisgabe rassischer Vorstellungen gewertet werden müßte.“ Ebd.; s. auch APK I 1, Reg. Nr. 11926.

⁵ Antikominternpakt vom 25. 11. 1936 mit geh. Zusatzprotokoll: ADAP C VI/1, Nrr. 57, 58.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 48 Anm. 6, 7.

⁷ Vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1334). § 6 lautete: „Eine Ehe soll ferner nicht geschlossen werden, wenn aus ihr eine die Reinerhaltung des deutschen Blutes gefährdende Nachkommenschaft zu erwarten ist.“ Vgl. auch ARH III, Nr. 113 Anm. 3.

V. Kommt sonach eine allgemeine Beschränkung der Rasse[n]gesetzgebung auf die Juden mit Rücksicht auf die nationalsozialistischen Grundsätze sowie auch aus allgemeinpolitischen Erwägungen nicht in Frage, so schließt dies nicht aus, im Einzelfall Ausnahmen von Bestimmungen der Rasse[n]gesetze zuzulassen, wenn außenpolitische Interessen des Reichs es dringend erfordern. Auf diese Weise sind bisher, worauf auch Sie besonders hingewiesen haben, sämtliche im Einzelfall eingetretenen Schwierigkeiten behoben worden, und auch künftighin werden derartige Schwierigkeiten sich ohne Aufgabe der grundsätzlichen Einstellung zur Rassenfrage verhältnismäßig leicht beseitigen lassen.

Von der Einberufung der angeregten abermaligen Ressortbesprechung über diesen Gegenstand möchte ich aus den dargelegten Gründen absehen.

Die Reichskanzlei, das Rassenpolitische Amt der NSDAP sowie der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda haben Abschrift dieses Schreibens zur Kenntnis erhalten.

[...]⁸

In Vertretung
Pfundtner

⁸ Begleitsatz zur Übermittlung der Abschrift. – Das AA kam auf die Angelegenheit nicht mehr zurück. Im Dez. 1938 wünschte Hitler im Gegenteil ein generelles gesetzl. Verbot der Eheschließung Deutscher mit Ausländerinnen; hierzu Folgeband, Dok. vom 27. 12. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 76 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an das Auswärtige Amt. 22. April 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d076>